I.MUNICIPALIDAD
VALDIVIA

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRA AGIL

1. COMPRA ÁGIL

La presente Compra Ágil se rige por los principios fundamentales establecidos en la normativa vigente. De acuerdo con el artículo 2º bis de la Ley N.º 19.886, estos principios incluyen el "libre acceso a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de igualdad de trato y no discriminación, de probidad, y de valor por dinero". Este último consiste en la búsqueda de eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos, así como la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones.

Adicionalmente, este proceso se enmarca en lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de la República de Chile.

2. REQUISITOS PARA COTIZAR

Para participar en este proceso, los proveedores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar debidamente inscrito en el Registro de Proveedores del Estado.
- Contar con habilitación vigente en la plataforma de Mercado Público (Chile Compra).
- No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los dos años previos a la fecha de la oferta o del contrato (artículo 35 septies, letra c)).
- En caso de ser persona jurídica, no haber sido condenado a la prohibición de contratar con el Estado por delitos de cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo o delitos de la Ley General de Pesca (art. 10 de la Ley N.º 20.393).
- No haber sido condenado por los delitos concursales establecidos en el Código Penal (art. 35 septies, letra a) de la Ley N.º 19.886).
- No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la prohibición de contratar con el Estado (art. 26, letra d, del DL 211).
- No tener vínculos con los funcionarios directivos de la entidad compradora que la ley prohíbe (art. 4º de la Ley N.º 19.886).
- No suscribir contratos administrativos con personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, ni con personas naturales contratadas a honorarios por este. Esta prohibición se extiende a sus cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, la inhabilidad aplica a sociedades de personas, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades en comandita por acciones, anónimas cerradas o abiertas en las que dichas personas participen como socios, accionistas, beneficiarios finales, directores o administradores, según los términos y porcentajes definidos en el artículo 35º quáter de la Ley N.º 19.886.

3. EMISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La formalización de la adquisición de los bienes y servicios se realizará mediante la emisión de una orden de compra y su posterior aceptación por parte del proveedor. El proveedor dispondrá de un plazo de dos (2) días hábiles, contados desde su envío, para aceptar la orden de compra. Transcurrido dicho plazo sin aceptación, la Municipalidad podrá solicitar el rechazo de la orden, la cual se considerará definitivamente rechazadas pasadas veinticuatro (24) horas desde la solicitud, de acuerdo con el artículo 117, inciso 2º, del reglamento de la Ley N.º 19.886.

4. PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta presentada tendrá una validez de treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de cierre de la Compra Ágil. Una vez finalizado este período, la oferta expirará automáticamente.

5. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar inadmisibles y rechazar las ofertas que no se ajusten a los requerimientos o que no sean convenientes a los intereses municipales, debiendo justificar su decisión en todos los casos. Esta determinación no dará derecho a indemnización alguna para los proponentes.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRA AGIL

Para la evaluación, solo se considerarán ofertas por la totalidad de los productos requeridos, rechazándose las ofertas parciales. Asimismo, se declararán inadmisibles las cotizaciones que indiquen un valor simbólico, como $1, en el módulo correspondiente.

6. SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En caso de que la empresa adjudicada mantenga saldos insolutos por concepto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, ya sea con trabajadores vigentes o con aquellos contratados en los últimos dos años, los primeros pagos derivados de esta COMPRA ÁGIL deberán destinarse prioritariamente al cumplimiento de dichas obligaciones. La empresa deberá acreditar la liquidación total de estas deudas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un plazo máximo de seis meses.

La entidad contratante estará obligada a exigir el cumplimiento de este requisito, solicitando a la empresa los comprobantes y planillas correspondientes que acrediten el pago íntegro. El incumplimiento de esta obligación facultará a la Municipalidad para poner término anticipado a la relación contractual, quedando además la empresa excluida de participar en una nueva COMPRA ÁGIL asociada a este proceso.

7. VIGENCIA

La relación contractual tendrá una vigencia de treinta (30) días, contados desde la aceptación de la orden de compra, en caso de no suscribirse un contrato.

8. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega comenzará a regir a contar del día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra. **El proveedor debe informar el plazo de entrega en su cotización; de lo contrario, esta será rechazada.** Si se informan rangos de días, se considerará el mayor plazo para efectos de evaluación.

- Para el caso de Formularios, material de difusión y/o productos donde se necesite de diseños, logos, graficas, entre otros, el plazo de entrega comienza a regir a contar del visto bueno entregado por el INSPECTOR TECNICO, mediante correo electrónico.

- Para el caso de Obras o Servicios de mantención el plazo comenzará a regir a contar de la fecha del acta de entrega de terreno. Se evaluarán ofertas en días hábiles y corridos siempre que estos no superen el plazo de ejecución indicado.

9. AUMENTO O PARALIZACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO

Sólo por razones de fuerza mayor o caso fortuito la Municipalidad podrá otorgar aumentos de plazo o aceptar la paralización de este, lo que el adjudicatario deberá solicitar dentro del plazo del contrato, con la debida antelación (de lunes a viernes), por escrito y en forma debidamente fundamentada. También procederá este aumento de plazo *y* en los mismos términos, cuando por razones ajenas a la voluntad del adjudicatario no pueda cumplirse con el plazo original, circunstancias que deberán ser analizadas y calificadas como razonables por el IT de la propuesta, en informe fundado. Esta petición podrá ser aceptada o rechazada por el/la Alcalde/sa.

En el caso de paralización, esta podrá ser solicitada por la municipalidad y/o por el proveedor dentro del plazo del contrato, con la debida antelación (de lunes a viernes), por escrito y en forma debidamente fundamentada, cuando esta petición sea de parte del proveedor, será el Inspector Técnico quien decidirá si aprueba o rechaza la petición.

Para ambas situaciones el inspector técnico deberá comunicar al operador de mercado público respectivo del Departamento de Adquisiciones la intención de paralización o aumento del plazo para la gestión del decreto exento que apruebe dichas solicitudes.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRA AGIL

10. PAGO

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la recepción de la factura o instrumento tributario de cobro, previa certificación de la recepción conforme de los bienes y/o servicios.

11. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de empate, se favorecerá la propuesta económica y/o técnicamente más ventajosa, considerando los siguientes criterios en estricto orden de prelación:

- El menor valor ofertado que cumpla técnicamente con lo solicitado.
- De persistir el empate, el mejor plazo de entrega.
- De persistir el empate, que el proveedor tenga Patente Municipal vigente en la Comuna de Valdivia.
- De persistir el empate, el oferente que no presente reclamos y/o incumplimientos informados en Ficha de proveedores en los últimos dos años.
- De persistir el empate, el mayor número de servicios prestados a la Municipalidad de Valdivia en los últimos dos años.
- Finalmente, se considerará la cobertura local o cercanía a la ciudad de Valdivia, utilizando el domicilio informado en la Ficha de Chile Proveedores.

12. EFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

La Municipalidad podrá sancionar al adjudicatario por deficiencias en la prestación del servicio que no ameriten el término inmediato del contrato. Las multas se aplicarán de acuerdo con la siguiente tabla:

- **Incumplimiento de Especificaciones:** Por cada incumplimiento como se solicita en estos requerimientos y el incumplimiento en las características o especificaciones del producto o servicio adquirido.
  - **Multa:** 5% del valor neto total del ítem con la deficiencia.
- **Otras Fallas o Deficiencias:** Por cualquier otra falla no detallada en estas bases.
  - **Multa:** 5% del valor neto total del ítem afectado, por cada día de atraso en la solución de la deficiencia.
- **Entrega de la factura:** Por incumplimiento de lo indicado en punto N°17.
  - **Multa:** 1% del valor neto total de la orden de compra
- **Cesión factoring:** Por incumplimiento de lo indicado en punto N°18.
  - **Multa:** 2% del valor neto total de la orden de compra.

Multas por Atraso en la Entrega:

El incumplimiento de los plazos de entrega facultará al municipio para aplicar multas, las cuales se calcularán sobre el monto neto adjudicado y se descontarán de la factura respectiva, según los siguientes tramos:

- **Tramo 1 (1 a 5 días hábiles de atraso):** Multa del 1%.
- **Tramo 2 (6 a 10 días hábiles de atraso):** Multa del 2%.
- **Tramo 3 (11 a 15 días hábiles de atraso):** Multa del 3%.
- **Tramo 4 (16 a 30 días hábiles de atraso):** Multa del 4%.

13. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTO

a) El plazo de entrega ofertado comienza a regir desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra. Si la orden de compra no es aceptada en los dos (2) días hábiles siguientes a su emisión, el plazo de entrega comenzará a regir a partir del tercer (3er) día hábil.

b) La aplicación de multas por atraso se inicia el día hábil siguiente al vencimiento del plazo de entrega y se extiende hasta el día de la entrega efectiva en la bodega o departamento solicitante.

c) La multa se calcula sobre el monto neto de la orden de compra.

d) En caso de entregas parcializadas de los productos/servicios, las multas se calcularán sobre el saldo pendiente de cada entrega.

e) El Inspector Técnico (IT) será responsable de calcular y notificar las multas al proveedor mediante oficio enviado al correo electrónico registrado en su Ficha de Proveedor. Dichas multas deben ser informadas a la unidad de Finanzas para su gestión.

f) El proveedor podrá reclamar por escrito de la multa dentro de un plazo de tres (3) días hábiles desde su notificación. (correo electrónico). El resultado del reclamo será comunicado en un plazo de diez (10) días hábiles. El proveedor deberá fundamentar su reclamo con antecedentes de hecho y derecho que eximan o atenúen su responsabilidad (Art. 137, Inc. 2º, Reglamento 661/2024).

g) Si no se recibe reclamación en el plazo establecido, la multa se entenderá aceptada y se procederá a su cobro. Lo mismo ocurrirá si el reclamo es rechazado.

h) El comportamiento contractual de los proveedores será informado en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 del reglamento de compras públicas.

14. TÉRMINO ANTICIPADO

La Municipalidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, sin derecho a indemnización para el adjudicado, si concurre alguna de las siguientes causales:

1. Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación o en manifiesta insolvencia financiera.
2. Si se disuelve la empresa adjudicada.
3. Por incumplimiento grave de sus obligaciones, entendiéndose como tal la no ejecución o ejecución parcial de lo contratado sin causa justificada.
4. Si el adjudicatario, sus representantes o personal incurren en prácticas antiéticas o corruptas, tales como:
    - Dar u ofrecer obsequios o regalías que pudieren implicar un conflicto de intereses.
    - Dar u ofrecer cualquier cosa de valor para influenciar a un funcionario público.
    - Tergiversar hechos para influenciar decisiones de la entidad licitante.
5. Si el atraso en la entrega de los bienes o servicios supera los treinta y un (31) días hábiles.
6. Si las multas cursadas por atrasos sobrepasan el 50% del valor total contratado.
7. Por incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad establecidas.
8. Cuando el producto o servicio no es entregado en la forma y calidad requeridas.
9. Por fallecimiento del proveedor o su representante legal.
10. Si el proveedor no cumple con la entrega total de los productos o servicios, en cuyo caso se pagará solo lo efectivamente entregado y validado por el IT.

15. ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LOS REQUERIMIENTOS

La presentación de la oferta implica el conocimiento y la aceptación incondicional por parte del proponente de las presentes especificaciones, sus anexos y todos los documentos del proceso. En consecuencia, el adjudicatario quedará obligado en los términos establecidos en dichos documentos.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRA AGIL

16. DE LA FORMA DE PAGO

El pago por los productos adquiridos o servicios materia de la presente adquisición se realizará mediante un único pago, contra presentación de factura o boleta, dentro de un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción conforme de los servicios/productos por parte del Inspector Técnico.

Será responsabilidad del adjudicatario entregar completa la documentación requerida en las bases técnicas y de acuerdo con la naturaleza del servicio para proceder al respectivo pago. La factura deberá emitirse a nombre de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, RUT 69.200.100-1, con domicilio en calle Independencia N.º 455, Valdivia, y deberá enviarse el mismo día de su emisión al correo electrónico del IT asignado a la propuesta.

No se consideran anticipos de ningún tipo.

Para que proceda el pago, es obligatorio que el proveedor haya aceptado la orden de compra correspondiente a través del portal de Mercado Público, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley N.º 19.886.

En caso de que, por la naturaleza de la adquisición de los bienes o servicios, estos deban entregarse en forma parcial, es decir, superior a un mes, se podrán efectuar pagos mensuales u otros, según lo determine la unidad solicitante, siempre que cuenten con informe favorable del IT.

17. DE LA INFORMACIÓN Y ENTREGA/ENVIO DE LA FACTURA

La factura debe ser emitida a más tardar a las 48 horas de la entrega/envió de los productos o de la ejecución de los servicios, la cual deberá incluir **obligatoriamente** el número de la orden de compra correspondiente y el detalle de los productos/servicios adquiridos. La factura debe ser enviada al correo electrónico del INSPECTOR TECNICO responsable ***xxxxxxxxxxxxxx@munivaldivia.cl e INSPECTOR TECNICO en subsidio xxxxxxxxxxxxxx@munivaldivia.cl***, con copia al correo ***katherine.henriquez@munivaldivia.cl*** y ***marcela.araya@munivaldivia.cl.*** De no enviar se aplicará multa de acuerdo con el punto N° 12 de los presentes Términos de referencia.

18. DE LA CESIÓN EN FACTORING

La Municipalidad de Valdivia dará cumplimiento a lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el proveedor, siempre y cuando sea notificada oportunamente por el proveedor, lo cual debe ser informada al correo electrónico del INSPECTOR TECNICO responsable ***xxxxxxxxxxxxxx@munivaldivia.cl e*** INSPECTOR TECNICO (S) ***xxxxxxxxxxxxxx@munivaldivia.cl***, con copia al correo ***katherine.henriquez@munivaldivia.cl*** y ***marcela.araya@munivaldivia.cl.***, esto es antes del vencimiento del plazo para reclamar de la cesión establecida en la Ley 19983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la factura y no existan obligaciones pendientes por parte del proveedor con la Municipalidad. De no informar se aplicará multa de acuerdo con el punto N° 12 de los presentes Términos de referencia.

19. DESISTIMIENTO DE LA OFERTA

Se entenderá que el adjudicatario se desiste de su oferta si no acepta la orden de compra dentro del plazo establecido anteriormente (punto 3), o en la situación de rechazo prevista en el artículo 117º del Reglamento de la Ley N.º 19.886.

20. PRESUPUESTO DE LA COMPRA ÁGIL

Si las ofertas superan el presupuesto disponible o no son convenientes para los intereses municipales, serán declaradas inadmisibles, siendo rechazada y no considerada.

21. RECHAZO DE LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no cumplan con los requerimientos establecidos o que, a su juicio, no resulten convenientes para sus intereses, debiendo fundamentar dicha

decisión. Asimismo, podrá adjudicar la propuesta que considere más favorable, aun cuando no corresponda a la de menor valor, sin que ello genere derecho a indemnización para los oferentes. Solo se evaluarán las ofertas que abarquen la totalidad de los productos solicitados, quedando expresamente excluidas las ofertas parciales.

22. CONTACTO CON LOS PROVEEDORES

Cualquier contacto de los proveedores con funcionarios de la Municipalidad durante el proceso de la Compra Ágil estará limitado exclusivamente a los canales y procedimientos estipulados en estas bases.

23. DEUDAS CON LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

De acuerdo con el Manual de Adquisiciones de la Municipalidad, artículo 12º punto 4, inciso 3, no se emitirán órdenes de compra a proveedores que mantengan deudas superiores a 2 UTM con la Municipalidad. Se otorgará un plazo de tres días para su regularización. Excepcionalmente, se podrán emitir órdenes de compra a proveedores con deudas hasta dos veces por año, atendiendo a la naturaleza del bien o servicio siempre que estas no sean por deuda de patente comercial. No serán consideradas las deudas por concepto de permisos de circulación.

24. INSPECTOR TÉCNICO

Para todas las adquisiciones existirá un Inspector Técnico (IT) y un Inspector Técnico en subsidio, quien será responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del proveedor.

25. OFERTAS RECIBIDAS POR UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Las ofertas recibidas bajo la modalidad "Unión Temporal de Proveedores – UTP" se regirán por lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Decreto 661 de 2024 (Reglamento de la Ley N.º 19.886) y en la Directiva de Contratación Pública N.º 22 de 2015.

26. RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

Los productos deben ser entregados sin costo adicional, con descarga incluida y "a piso", en el lugar indicado en la orden de compra. El horario de entrega es de lunes a jueves de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas, y los viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.

El plazo de entrega de los productos o servicios debe informarse para todas las Compras Ágiles, independiente a si es evaluado o no, por lo que, si el plazo de entrega no es informado o es superior al indicado en compra ágil, la oferta será rechazada. En el caso de que los plazos de entrega sean informados en rangos de días, se considerará para la evaluación el mayor plazo informado en este rango.

26.1 Para obras se infraestructura

RECEPCION DE LAS OBRAS.

Las Obras deben ser ejecutadas en el lugar indicado en la orden de compra o en requerimientos técnicos dentro de los plazos ofertados, debiendo entregar dar un buen acabado a las obras disponiendo de los materiales para ello, las áreas intervenidas deberán quedar en orden y limpias, todo material sobrante proveniente de demoliciones u otro, se extraerá de la obra con la disposición final que corresponda.

Toda intervención de cables tanto eléctricos como de internet u otros que sean removidos durante la ejecución de la obra deberán quedar en igual condición.

27. INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRA AGIL

Si el adjudicatario no está inscrito o se encuentra inhabilitado en el Registro de Proveedores, deberá completar su inscripción y habilitar las competencias necesarias para participar en la Compra Ágil. En el caso de una UTP, cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito.

28. NORMAS DE SEGURIDAD

Es obligación de la Empresa adjudicada proporcionar todo el equipo y elementos de protección al personal que realice los trabajos, como también todos aquellos equipos, accesorios e implementos de protección personal adicionales y especiales, adecuados a las condiciones de riesgo especifico, que pudiere presentarse en el desarrollo de la obra o servicios. A sí mismos, para los trabajos en altura, el adjudicatario se le solicitará presentar un sistema de control de seguridad, presentando el procedimiento de trabajo seguro en altura. Para esto debe Entregar los elementos de protección personal, cinturones de seguridad, cordeles de vida, casco, guantes, etc. Para el control se debe firmar un acta por el personal que acredite que tiene conocimiento de los riesgos del trabajo, el cual debe ser proporcionada por el oferente. Para el cumplimiento serán fiscalizados por el IT o responsable que se designe por este, al inicio y en el desarrollo de los trabajos para el cumplimiento de esta norma. Se deberá cumplir lo relativo a las leyes y normas de seguridad relativas a estos trabajos, lo que no se incluye en el legajo de antecedentes por considerarse conocido por los Sres. Contratistas.

29. DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS

La entrega de los productos o servicios en ningún podrá prestarse con anterioridad a la emisión y aceptación de la orden de compra, considerando lo indicado en el artículo N° 117 del Reglamento de la Ley de Compras. De la misma forma la entrega de los productos o servicios debe entregarse y ejecutarse solo hasta el monto y/o descripción de la respectiva orden de compra, por lo que la Municipalidad pagará y/o recepcionará solo los servicios/productos ahí detallados.

30. DE LA OFERTA DE UN MISMO PROVEEDOR

No podrán ofertar de manera individual en un mismo proceso licitatorio quienes participen de éste como integrantes de una Unión Temporal de Proveedores. Así mismo las ofertas deberán ser únicas por parte de cada oferente, De presentar más de una oferta se declararán inadmisibles todas estas ofertas.

Excepcionalmente se aceptarán ofertas duplicadas derivadas de un error involuntario y/o del sistema, considerando que se trata de una misma oferta y no de dos distintas.